



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 8/114/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

1. פישר רן שמחה
 2. פישר אדזה
 3. יריב רונית
 4. יריב עוז
 5. שטפולר רינת רבקה לאה
 6. שרעבי עליזה רות
 7. כהן גדעון אליהו
 8. כהן מיכל
- כולם באמצעות ב"כ עו"ד רון ברנט ואח'
שד' המגינים 26, חיפה

הנתבעים:

-נגד-

1. ירון אלי – עניינו הסתיים
 2. ירון פנינה – עניינה הסתיים
 3. מ. אמיר "הכרמל" פיננסים בע"מ ח.פ. 514086658
 4. קלמנוביץ ברנדה
 5. עירון סיון
 6. זלינגר רות – עניינה הסתיים
 7. ליפשיץ יונתן – עניינו הסתיים
 8. ליפשיץ דנה – עניינה הסתיים
 9. לבקוב יואל
 10. לבקוב יהודית
 11. שמיר רחל מלכה – עניינה הסתיים
 12. באומל זהבה
 13. פינטוך גיל פרץ
 14. פינטוך ליאת
 15. פודגורניך אלכסיי – עניינו הסתיים
 16. פודגורניך סבטלנה – עניינו הסתיים
- נתבעים 5, 13 ו-14 באמצעות עו"ד אולשביצקי שי
פורצי כלא עכו 24, ת.ד. 10222 נהריה

הנתבעים:

פסק דין

תביעה למתן צו המאשר ביצוע עבודות בבית משותף על-פי תמ"א 38 (תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידת אדמה) מכוח חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) תשס"ח-2008 (להלן - חוק החיזוק).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 8/114/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מדובר ב"בית מורכב" כמשמעו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**) הכולל שני בניינים; על המדוכה, בקשת התובעים לאשר ביצוע עבודות חיזוק בבניין שבו שוכנות דירותיהם, ללא חיזוק בניין הנתבעים.

בראשית ההליך, התנגדו הנתבעים לביצוע העבודות מטעמים שונים ואולם בהמשך הגיעו הצדדים להסדר דיוני, במסגרתו צומצמה יריעת המחלוקת לסוגיית הקצאת החניות לשני הבניינים, בכך יעסוק פסק הדין.

הצדדים וניהול ההליך

1. הצדדים להליך הם בעלי דירות בבית משותף שהוקם בתחילת שנות ה-70, הרשום בפנקס הבתים המשותפים כגוש 11191 חלקה 183 (להלן – **הבית המשותף**). הבית המשותף כולל שני מבנים הבנויים במפלסי קרקע שונים, בכל בניין שלוש קומות, מעל לקומת עמודים: בניין א' ברחוב הפלמ"ח 9, כולל עשר דירות שבעלי הזכויות בהן הם נתבעים 3-16 (להלן – **בניין א'** או **בניין הנתבעים**); בניין ב' ברחוב כרמי 2, כולל שש דירות, ובעלי הזכויות שבהן, הם התובעים ונתבעים 1-2 יצוין שבראשית ההליך, נמחקה התביעה נגד נתבעים 1-2 משהסכימו לביצוע הפרויקט (להלן – **בניין ב'** או **בניין התובעים**). בתאריך 05.04.2022 ניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה המעגן את הסכמת נתבעים 6,7,8,11,15,16 לביצוע פרויקט החיזוק, המבוקש על-ידי התובעים.
2. בתאריך 28.3.2013 התקשרו התובעים בהסכם עם חברת נורה יזמות הכרמל לניהול פרויקטים ונדל"ן בע"מ ח"פ 514349703 (להלן – **היזם**) לצורך ביצוע עבודות לחיזוק בניין ב' מפני רעידות אדמה וכן לבניית חמש דירות בשתי קומות נוספות; תוספת ממ"דים, מרפסות, מעלית וחניות, בהתאם לתמ"א 38.
3. הנתבעים התנגדו ליישום הפרויקט בטענה שהוא פוגע בזכויותיהם הקנייניות, חלקם הגישו התנגדויות בוועדה המקומית לתכנון ובנייה שנדחו בתאריך 19.7.2017 (להלן – **החלטת הוועדה המקומית**); ערר שהוגש לוועדת הערר המחוזית, נדחה אף הוא בהחלטה מתאריך 26.12.2017 שקבעה בין היתר שבקשת התובעים "מאוזנת וסבירה", מתחשבת בסביבתה ובדיירי הבניינים הסמוכים. עוד נקבע שתכנית החיזוק המבוקשת, אינה פוגעת באפשרות של בעלי הדירות בבניין א' לבצע בעתיד פרויקט חיזוק בבניינים תוך ניצול תמריצים מכוח תמ"א 38, ככל שיבקשו (להלן – **החלטת ועדת הערר**).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 8/114/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. בתאריך 12.02.2018 הוגשה התביעה שלפניי, במסגרתה עתרו התובעים לאשר את ביצוע הפרויקט בבניין ב', בהתאם להסכם שנחתם עם היזם ולהחלטת ועדת הערר, וחרף התנגדותם של הנתבעים.
5. נתבעים 5-16 הגישו כתב הגנה בתאריך 23.4.2018. בהמשך הוגשה בקשה למתן פסק-דין בהעדר הגנה נגד נתבעות 3-4 (על-אף שכתב הגנה מטעם נתבעת 3 הוגש בתאריך 22.04.2018); נקבע שהחלטה בבקשה תינתן בפסק-הדין.
6. בראשית ימיו התנהל התיק לפני כב' המפקחת יעל ליבוביץ'; ניסיונות הצדדים לגבש הסכמות בנוגע להסדרת חניות שני הבניינים לא נשאו פרי, והתיק נוהל לשמיעת ראיות. בתאריך 19.3.2019 התקיימה ישיבת הוכחות לפני כב' המפקחת ליבוביץ', שבה הוחל בשמיעת העדים ובסופה נקבעו מועדים להמשך הוכחות. בתאריך 20.3.2019 הועבר התיק לכב' המפקח (כתוארו אז) יובל וסרקרוג.
7. בדיון שהתקיים בתאריך 28.05.2019 שנסב כולו על נושא הסדרת החניות לשני הבניינים, הסכימו הצדדים לקיים פגישה בנוכחות האדריכלים, המומחים ויועצי התנועה מטעם הצדדים; במקביל נקבע מועד להמשך שמיעת ראיות ולסיכומים בעל-פה לתאריך 05.09.2019. בין לבין הוגשו תצהירי הצדדים ובקשות שונות הנוגעות לישיבת ההוכחות שנקבעה.
8. בתאריך 04.09.2019 הוגשה על-ידי התובעים בקשה מוסכמת לדחיית דיון ההוכחות הקבוע לתאריך 05.09.2019 משהושגה הסכמת הצדדים לתכנית הסדרת חניות שני הבניינים; בהתאם לכך, התבקשה ארכה בת 14 יום, להודיע האם הצליחו הצדדים לגבש הסכמות בדבר אופן חלוקת החניות ועלויות ביצוען. בו ביום, ניתנה החלטה המורה לצדדים להבהיר, מדוע בדיון ההוכחות הקבוע לתאריך 05.09.2019, לא תישמענה ראיות הצדדים לגבי אופן החלוקה ועלויות ביצוען; בתגובה, הודיעו הצדדים שאין בכוונתם להשמיע ראיות בסוגיות אלו, וככל שלא יעלה בידיהם להגיע להסכמות מחוץ להליך המשפטי, יבקשו למנות שמאי מומחה לקביעת שוויין של החניות; על בסיס חוות-דעתו יוגשו סיכומי הצדדים, ולאחריהם יינתן פסק-דין.
9. בהתאם לאמור, בוטלה ישיבת ההוכחות שהייתה אמורה להתקיים בתאריך 05.09.2019, והצדדים התבקשו להגיש הסכם פשרה עד לתאריך 28.09.2019; לחלופין נקבע שבהעדר הסכמות תוגש רשימת שמאים מוסכמת בצירוף שאלות שיופנו להתייחסות השמאי שימונה. ממועד החלטה זו ובמשך תקופה כבת שמונה חודשים, הוגשו בקשות להארכת מועד מטעמים שונים, חלקם קשורים בהליכי מו"מ בין הצדדים, וחלקם נעוצים בטעמים אישיים של הצדדים. בתאריך 31.05.2020 הוגשה בקשת התובעים לקביעת מועד דיון, בהעדר הסכמות הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 8/114/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. בתאריך 28.06.2020 התקיים ביקור במקום, שבמסגרתו ביקשו התובעים להתייחס לתכנית החניות שהוגשה לעיריית חיפה בתאריך 26.11.2019, ביחס אליה הוגשה ההודעה המוסכמת מתאריך 04.09.2019; אלא שהנתבעים התנגדו וטענו שמדובר בתכנית חדשה שלא הוגשה מעולם לתיק, ולכל היותר הייתה רלבנטית להליכי המשא-ומתן בין הצדדים. עוד טענו הנתבעים שהמשא-ומתן בין הצדדים נוהל מתוך נקודת מוצא שבמסגרת חיזוק בניין התובעים, תוגש בקשת היתר לבניית חניות גם לבניין הנתבעים. באותו מועד עלתה טענת הנתבעים שייתכן שבמסגרת עבודות בניית החניון תידרש העתקתו של עמוד חשמל המוצב בסמוך לבניין הנתבעים, דבר הכרוך בהוצאות גבוהות. במעמד הביקור במקום הוחלט שכול צד יתייחס לתכנית החניה הרלבנטית לטעמו, ושהמחלוקת בשאלות אלו תוכרע לאחר שיוגשו טיעוני הצדדים בכתב.
11. בתאריך 12.07.2020 הודיעו התובעים שתכנית החניה שלגביה מבוקשים הסעדים היא זו שאליה הפנו בעת הביקור במקום, שאושרה על-ידי מחלקת התכנון בעיריית חיפה בתאריך 09.12.2019 (להלן – **תכנית החניה המאושרת**). לאחר מתן ארכות לנתבעים, הוגשה בתאריך 08.09.2020 התייחסותם להודעת התובעים מתאריך 12.07.2020; במסגרתה טענו שיש להוציא את תכנית החניה המאושרת מהתיק, משמדובר במסמך שנערך במסגרת משא-ומתן בין הצדדים והואיל והגשתה תהא כרוכה בתיקון כתב התביעה. עוד טענו הנתבעים לפסלות המפקח מלהמשיך לשבת בדין, לנוכח חשיפתו לפרטי המשא-ומתן בין הצדדים, במהלך ביקורו במקום.
12. בהחלטה מתאריך 19.10.2020 דחה כב' המפקח (כתוארו אז) וסרקרוג את בקשת הפסלות; בתאריך 08.12.2020 התקיים דיון בנוכחות הצדדים, שבסופו ניתנה לצדדים אפשרות אחרונה להגיע להסכם על-פי תכנית החניה המאושרת, באופן שהחניון של שני הבניינים ייבנה מקשה אחת, לשם כך יונפק היתר בנייה לחניון כולו, ועל הנתבעים יהא להשתתף בעלויות המימון והרישוי, בהתאם להחלטה שתינתן ע"י המפקח. אשר לחלוקת החניות נקבע שימונה שמאי מטעם המפקח, ובמקרה שלא תושגנה הסכמות, תינתן החלטה בבקשת הנתבעים להורות על תיקון כתב התביעה.
13. הנתבעים הודיעו על התנגדותם לתכנית החניה המאושרת, ובהמשך הגישו הצדדים טיעוניהם בשאלת הצורך בתיקון כתב התביעה.
14. בתאריך 17.12.2020, ניתנה החלטת כב' המפקח (כתוארו אז) וסרקרוג הדוחה את בקשת הנתבעים להורות על תיקון כתב התביעה וניתן תוקף של החלטה להסכמות שהושגו ביחס לתכנית החניה המאושרת. עוד הוסכם שכל שהנתבעים טוענים לשוני בין תכנית החניה המאושרת לבין התכנית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 8/114/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שהועברה לעיונם, יגישו על כך הודעה לא יאוחר מתאריך 05.01.2021, ובכל מקרה יהיו רשאים הנתבעים להתייחס לעניין זה גם בסיכומיהם (להלן – **ההחלטה מיום 17.12.2020**).

15. בהודעה שהוגשה באותו יום, ביקש בא-כוח נתבעים 5-16 לשחררו מייצוגם בהליך; בהחלטה מתאריך 20.12.2020 ניתן צו כמבוקש, תוך שנקבע שאין בשחרור בא-כוח הנתבעים כאמור, לשנות מההחלטה מיום 17.12.2020 לרבות המועדים שנקבעו בה.

16. בתאריך 19.01.2021 מונה שמאי המקרקעין, מר יצחק רוגובין כמומחה מטעם המפקח (להלן – **השמאי**).

17. במהלך חודש מרץ 2021 הועבר התיק לטיפולו לאחר מינויו של כב' המפקח (כתוארו אז) וסרקרוג לשיפוט בערכאה אחרת, ומכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, החלטתי לדון בתביעה מהשלב שאליו הגיעה.

18. בשל בעיות בשיתוף הפעולה של הצדדים עם השמאי, הוגשה חוות דעתו לתיק רק בתאריך 20.06.2021 (להלן – **חוות דעת השמאי**), ולאחריה הגישו הצדדים טיעוניהם.

19. בתאריך 29.08.2021 ניתן צו להגשת סיכומי הצדדים. סיכומי התובעים הוגשו בתאריך 14.10.2021. סיכומי נתבעת 4 הוגשו בתאריך 21.11.2021. השלמת טיעונים מטעם נתבעת 4 וסיכומי נתבעים 9, 10 ו-12 הוגשו ביום 28.11.2021.

20. בתאריך 24.11.2021 הוגשה בקשת נתבעים 5, 13 ו-14 להארכת המועד להגשת סיכומיהם, באמצעות בא-כוחם עו"ד אולשביצקי. בתאריך 06.12.2021 הוגשה מטעם עו"ד אולשביצקי בקשה לצילום החומר בתיק. בהחלטה מתאריך 08.12.2021 הוריתי לנתבעים 5, 13 ו-14 להגיש סיכומיהם לא יאוחר מיום 15.12.2021. בתאריך 14.12.2021 הוגשה על-ידי נתבעים 5, 13 ו-14 בקשה לסילוק התביעה על הסף; הבקשה נדחתה בתאריך 03.01.2022, ונקבע שסיכומי הנתבעים 5, 13 ו-14 יוגשו עד לתאריך 11.01.2022. בתאריך 20.01.2022 הוגשו סיכומי נתבעים 5, 13 ו-14 לאחר שהגישו בקשה מוסכמת להארכת המועד להגשתם.

21. במהלך כתיבת פסק הדין, בתאריך 15.03.2022 הוריתי לתובעים להגיש העתק של תכנית החניה המאושרת שהוגשה לתיק בתאריך 12.07.2020, אך משום מה לא נמצאה מתווקת בתיק. בהתאם לכך, הגישו התובעים בשנית את תכנית החניה המאושרת בתאריך 20.03.2022. בין לבין הגישו נתבעים 5, 13 ו-14 **"בקשה להורות לתובעים להמציא עותק תוכנית חניות ומכתב נלווה אליה לידי המבקשים ומתן זכות תגובה לנתבעים 3-5 להגיש תגובתם/התייחסותם לכל תוכנית חניות ו/או מכתב שיומצאו**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 8/114/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על ידי התובעים לתיק או לידי המבקשים. בתאריך 20.03.2022 הוריתי על דחיית הבקשה מהטעם שקיומה של תכנית החניה המאושרת ידוע לנתבעים, וככל שלא היה ברשותם העתק ממנה, היה עליהם להגיש בקשה מתאימה מבעוד מועד.

22. בתאריך 04.04.2022 הוגשה הודעה על הסדר פשרה מטעם נתבעים 6,7,8,11,15,16 ובתאריך 05.04.2022 ניתן לו תוקף של פסק דין.

טענות הצדדים בסיכומיהם

23. הואיל וכאמור התקצרה יריעת המחלוקת בין הצדדים, לא מצאתי מקום להאריך בסקירת כלל טיעוניהם, אלא ביחס לאלו המופיעים בסיכומיהם ושביורם נדרש לצורך הכרעה בסוגיות העומדות על הפרק.

24. מצאתי כבר בשלב זה לתאר באופן כללי את מבנה תכנית החניה המאושרת, שיקל להבין את טיעוני הצדדים. בהמשך יובאו הדברים ביתר פירוט. תכנית החניה המאושרת מדגימה את הקצאת החניות של שני הבניינים בארבעה מפלסים:

- במפלס (1-) מופיעות שש החניות הצמודות כיום לבניין התובעים.
- במפלס הקרקע ובמפלס 1(+) מתוכנן מבנה חנייה בשטח 240 מ"ר, הכולל בקומה שבמפלס הקרקע את חניות התובעים ובמפלס 1(+) את חניות הנתבעים (להלן – **מבנה החניון המשותף**).
- במפלס 1(+) בצמוד לחלקו העליון של מבנה החניון המשותף, מתוכנן מתחם חנייה המשכי בשטח של 100 מ"ר, לטובת חניות בניין הנתבעים. לצורך בניית החניות במפלס 1(+) נדרש להעתיק עמוד חשמל שניצב בסמוך לבניין הנתבעים.
- במפלס 2(+) מודגמות שמונה מתוך עשר חניות המוצמדות כיום לבניין הנתבעים, לצד חניות עתידיות לבניין הנתבעים.

מכאן נפנה לסקירת טענות הצדדים.

טענות התובעים

25. בסיכומיהם הפנו התובעים להחלטת ועדת הערר המחוזית, שמצאה את בקשת התובעים לחיזוק בניינם "מאוזנת וסבירה", ואף ככזו שאינה ממקסמת את כל התמריצים שהתובעים יכלו לבקש לפי תמ"א 38. בנוגע לנתבעים, ציינה הוועדה שהם מונעים את ביצוע הפרויקט ללא טעם מוצדק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 8/114/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

26. תכנית החניה המאושרת מדגימה היתכנות להוספת חניות לבניין הנתבעים ביחס שווה למספר החניות שעתידיים לבנות התובעים במסגרת פרויקט החיזוק המבוקש.
27. בחינת שוויין של כלל החניות שיוקצו לכל בניין, כמודגם בתכנית החניה המאושרת ובהתאם לחוות-דעת השמאי שלא נסתרה, מוכיחה שחלקו היחסי של כל אחד מהבניינים ברכוש המשותף, נשמר כפי שהוא נכון להיום.
28. לא קיים הליך של קבלת אישור פורמאלי לתכנית חניה עתידית, כמבוקש על ידי הנתבעים, מבלי שהוגשה בפועל בקשה למימוש זכויות בנייה. עמידת הנתבעים על מתן אישור פורמאלי לתכנית חניות עתידית בבניינים כתנאי להסכמתם לחיזוק המבוקש, אינה סבירה. יתרה מזאת, גם לו הייתה אפשרות לקבל היתר רשמי לבניית חניות עבור בניין הנתבעים, לא ניתן היה להגיש את הבקשה בהעדר הסכמה של כלל הנתבעים להקמת חניות לבניינים במסגרת פרויקט החיזוק של התובעים. בעניין זה הפנו התובעים להודעות נתבעים 4,6,7,8,11,12,15,16 מיום 04.07.2021 ולסיכומיהם.
29. משירדה מהפרק בניית מבנה החניון המשותף "מקשה אחת", הרי שיש לבנות רק את חניות התובעים (במפלס הקרקע), ואין צורך בהעתקת עמוד החשמל ואף הצורך בהערכת עלות העתקתו התייטר. במצב דברים זה, יש להורות על בניית חניות התובעים ללא קירוי, שכן תכנית החניה המאושרת אינה כוללת קירוי של חניות התובעים במפלס הקרקע, והקירוי המופיע בה מתייחס למצב אופציונאלי שמבנה החניון המשותף היה מוקם "מקשה אחת".
30. בנסיבות העניין, מבקשים התובעים לאשר את ביצוע עבודות החיזוק בהתאם להיתר הבנייה שאושרר בהחלטת ועדת הערר המחוזית ולפי תכנית החניה המאושרת. בהעדר הגנה נגד נתבעות 3-4 התבקש לחייבן בהוראות פסק הדין.

טענת הנתבעים

טענות נתבעת 4

31. נתבעת 4 הגישה סיכומיה בתאריך 21.11.2021 וטעוניהם משלימים הוגשו מטעמה בתאריך 28.11.2021. לטענתה, חניון התובעים עתיד להיבנות על שטח משותף המצוי בשימוש ייחודי של בעלי הדירות בבניין הנתבעים, ללא הסכמת בעלי הדירות ברף הנדרש בחוק המקרקעין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 8/114/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

32. ביצוע עבודות החיזוק לרבות הקמת החניון ידרוש ניצול של זכויות בנייה ויקטין את חלקם היחסי של הנתבעים ברכוש המשותף, בכך נפגעות זכויותיה הקנייניות, בניגוד לדרישת סעיף 11(ב) לחוק החיזוק. מעבר לכך, בהעדר מענה לבעיית עמוד החשמל, תישלל ממנה האפשרות לבצע בעתיד עבודות תמ"א, בניגוד לדרישת סעיף 11 לחוק החיזוק.

33. בנסיבות אלו, טענה נתבעת 4, שעל היזם לפצותה בגין הפגיעה בזכויותיה הקנייניות ובשל עגמת הנפש שנגרמה לה בעקבות ההליך, ואין לחייבה בהוצאות הנובעות מהפרויקט המבוקש.

טענות נתבעים 9, 10 ו-12

34. לטענת נתבעים 9, 10 ו-12, לקראת סוף ההליך התפטר עורך דינם מייצוג, ואולם מדברים שמסר להם, לא הושגה הסכמה מחייבת ביחס לתכנית החניה המאושרת. לגופו של עניין, נטען שמתן היתר לתובעים, בעלי הזכויות ב - 37.5% מהרכוש המשותף, לבנות חניון תת-קרקעי ברכוש המשותף המצוי בתחום מבנה הנתבעים ללא מתן תמורה לנתבעים, היא פגיעה מובהקת בזכותם הקניינית, באופן שאינו מתיישב עם סעיף 11 לחוק החיזוק.

35. התובעים מפרים את תכנית החניה המאושרת בטענה מופרכת שאי אפשר לקבל היתר לבניית חניות הנתבעים, מעבר לכך, לא ניתן מענה לעמוד החשמל שמוצב בשטח המשותף, דבר שעלול למנוע מהנתבעים לבצע בעתיד עבודות חיזוק בבניינם. משכך, יש לדחות את ניסיונם של התובעים לחייב את הנתבעים לשאת במימון בניית חלקו העליון של מבנה החניון המשותף המוערכת בסך של 360,000 ₪, שעה שהנתבעים כלל לא יוכלו להשתמש בחלקו העליון של החניון.

טענות נתבעים 5, 13 ו-14

36. לטענת נתבעים 5, 13 ו-14 לא קיים היתר בנייה תקף, שכן תוקפו של ההיתר שצורף לתביעה במועד הגשת התביעה, פקע בחודש דצמבר 2019 ולא הוגשה בקשה חדשה או לחלופין בקשה להארכתו. הסתרת התובעים את עובדת פקיעתו של ההיתר, עולה כדי ניהול ההליך המשפטי בחוסר תום לב, בפרט שעה שעסקינן בהקמת חניון שלא זכה מעולם לאישור תכנוני. לצד זאת, ככל שתתקבל התביעה, הרי שעל ההחלטה להינתן ביחס להיתר בתנאים שניתן בתאריך 19.06.2017 שאושר בהחלטת ועדת הערר, ולא ביחס לתכנית החניה המאושרת, שבניגוד לאמור בהחלטה מתאריך 17.12.2020 אושרה על ידי מחלקת דרכים בעיריית חיפה, והמלצתה של זו לאשר תכנון כזה או אחר היא תנאי אחד מבין התנאים שיש לקיים טרם הבאת הבקשה לדיון בוועדה המקומית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 8/114/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. עוד טענו הנתבעים שיש להורות על ביטול ההחלטה מתאריך 17.12.2020 שבה ניתן תוקף להסכמות לכאורה בין הצדדים, הואיל ומדובר בהסכמה חלקית ביחס לתכנית מבנה החניה, הנעדרת מסוימות וגמירות דעת.

38. לגופם של דברים, טענו הנתבעים שיש לחייב את התובעים לבנות את מבנה החניון המשותף "מקשה אחת", ובמיוחד יש לחייבם לבנות את הקומה הראשונה במפלס הקרקע כשהיא מקורה, תוך הצמדת הגג שייוצר, לדירות הנתבעים במקום הקרקע ש"נגזלה" מהם על-ידי התובעים. בעתיד, כשיבצעו הנתבעים תמ"א בבנינם, ישמש הגג לחניותיהם. נטען שבניית חלק מהחניון בשטח המשותף, שוללת ודאות, שבעתיד תאשר הוועדה המקומית את בניית חלקו השני של מבנה החניון המשותף, דבר שעלול לסכל אפשרות עתידית לביצוע תמ"א בבניין הנתבעים.

39. אשר לחוות דעת השמאי, טענו הנתבעים לפגמים בקביעותיו, ביחס לחישוב עלויות ההקמה של מבנה החניון המשותף, ונטען שעל המפקחת לדרוש מהשמאי להציג חישוב אחר.

40. לסיכום טענו הנתבעים שככל שיאושר ביצוע פרויקט תמ"א של התובעים יש לחייבם בבניית מבנה החניון המשותף כולו, קרי לבנות גם את חלקו העליון שאמור לשמש בעתיד לחניות הנתבעים, תוך השתת מלוא העלויות, לרבות עלות העתקתו של עמוד החשמל, על התובעים. הניסיון לכפות על הנתבעים לשאת בחלק מהוצאות בניית מבנה החניון המשותף, שעה שהנתבעים אינם מעוניינים או אינם זקוקים לחניות - אינו אפשרי, בהיותו נוגד חלק מהסכמות הצדדים, כפי שאושרו בהחלטה מיום 17.12.2020.

41. ככל שיוחלט על אישור ביצוע פרויקט התובעים והקמת מתחם החנייה בכללותו, יש לכלול כחלק בלתי נפרד מפסק הדין את תכנית החניה המאושרת, תוך ציון העלויות העתידיות שבהן יחויבו הנתבעים, וזאת לשם מניעת סיכול מימושה של תכנית החניות בעתיד על-ידי התובעים. כן התבקש לכלול בפסק הדין הוראות מפורטות אשר לדרכי מימוש העברת הזכויות לנתבעים בחלקו העליון (מפלס +1) של מבנה החניון המשותף, לרבות סימון החניות שיוקצו לנתבעים, ככל שיבצעו פרויקט תמ"א בבנינם, ואופן רישום החניות ותיקון צו הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 8/114/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

כללי

42. על חשיבותה של תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (להלן – **תמ"א 38** או **תמ"א**), אפשר ללמוד מדו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה – תמונת מצב (23.03.2011), שבו נאמרו הדברים הבאים:

"מרבית המומחים לרעידות אדמה סבורים, כי התרחשותו של אסון רעידות אדמה בישראל, שעלול לגבות אלפי קורבנות בנפש ולגרום נזקים ניכרים לרכוש ולמבנים, היא כמעט ודאית, וכי רעידת אדמה כזאת בוא תבוא, במוקדם או במאוחר. אשר על כן, ההיערכות לקראתה, חייבת לעמוד במקום גבוה ביותר בסדר העדיפויות הלאומי. אם תשכיל מדינת ישראל להיערך נכון, לחזק מבנים שאינם עומדים בתקן לבנייה עמידה ברעידות אדמה ולדאוג לאכיפת התקן, גדולים הסיכויים שתצליח לצמצם באורח ניכר את הנזקים הצפויים מרעידת אדמה שעוצמתה גבוהה. לפיכך, אין לראות בהוצאות למימון חיזוקם של מבנים בפני רעידות אדמה בזבוז, אלא השקעה בביסוס ובחיזוק של תשתית המדינה שתישא פירות בטווח הארוך".

43. חוק החיזוק הוא בגדר חקיקה משלימה לתמ"א 38 והוא נועד להקל על האפשרות ליישמה כאשר מטרתו העיקרית של החוק **"להוריד את רף ההסכמה הדרוש על-פי חוק המקרקעין לשם ביצוע עבודה ברכוש המשותף, בנכס שהוא בית משותף, כאשר היא נעשית על-פי היתר בניה שהוצא מכוח תכנית החיזוק"** (דברי ההסבר להצעת חוק חיזוק בתים, ה"ח הממשלה התשס"ז 313, בעמ' 702), כן ראו לעניין זה דברים שנאמרו במסגרת רע"א 1002/14 שומרוני נ' קופמן (נבו, 09.07.2014):

"כחלק מההיערכות הכוללת של מדינת ישראל להתמודדות עם נזקיהן של רעידות אדמה התקבלה ביום 27.3.2005 החלטת ממשלה המאשרת תוכנית מתאר ארצית שנועדה להקל על בעלי בתים לחזק את נכסיהם ולשפר את עמידותם מפני רעידות אדמה ואף לעודד אותם לעשות כן, היא תמ"א 38. תוכנית זו מאפשרת מתן היתרי בניה לביצוע שינויים במבנים לצורך חיזוקם בהליך מקוצר וכן מעניקה תמריץ של תוספת של זכויות בנייה למי שיפעלו לחיזוק המבנים שבבעלותם... חוק החיזוק, שפורסם מספר שנים לאחר מכן (ביום 24.1.2008), נועד להקל על יישומה של תמ"א 38 באמצעות הורדתו של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 8/114/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**"רף ההסכמה" הדרוש... חוק זה קובע מהו הרוב הנדרש לקבלת החלטות על-
ידי דיירים בבניין משותף לביצוע עבודות על פי תמ"א 38 במצבים השונים
המפורטים בו..."**

44. מהאמור עולה שתכליתו העיקרית של החוק, לחזק מבנים ולשפר עמידותם מפני רעידות אדמה; לשם כך ניתנים תמריצים והטבות, לרבות שיפור ושידורג נכסיהם של בעלי הדירות המחזקים את דירותיהם, ואולם יש לזכור שאלו **שוליים** למטרה העיקרית של תמ"א 38, שהיא חיזוק המבנים:

"האינטרס המוגן על ידי תמ"א 38 אינו האינטרס הפרטי של בעלי הדירות להשיא את רווחיהם ולשפר את מצב דירותיהם, אלא שמדובר באינטרס ציבורי להיערכות נאותה לתרחיש של רעידת אדמה. עניינם של בעלי הדירות בשיפור מצבם, באמצעות הענקת התמריצים הכלכליים ליזם, אינו חלק מתכליתה של תמ"א 38, אלא הוא פועל יוצא של האינטרס הציבורי לחיזוק המבנים, ומדובר באמצעי בלבד להשגת מטרה זו" [עע"מ 7381/15 ש. דורפברגר בע"מ נ' עודד (נבו, 30.10.2016); ראו גם: ע"א 3700/15 רוט נ' עגנון (נבו, 27.6.2016); רע"א 1002/14 שאוזכר לעיל].

45. תנאי סף לתחולתו של חוק החיזוק הוא שניתן היתר בנייה לביצוע עבודה ברכוש המשותף על-פי תכנית החיזוק. במקור כללה ההגדרה של "היתר בנייה" בסעיף 1 לחוק החיזוק רק היתר כמשמעו בחוק התכנון והבנייה. בהמשך תוקן הסעיף ונקבע שלצורך חוק החיזוק ניתן להסתפק גם בהחלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים. כיום מגדיר סעיף 1 לחוק החיזוק היתר בנייה כ"היתר לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 או כ"החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים". החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים מוגדרת בסעיף 1 לחוק החיזוק, כדלקמן:

"החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" – החלטה בדבר אישור בקשה להיתר בתנאים, שהתקבלה במוסד תכנון, לאחר שהתקיימו כל אלה:
(1) מוסד התכנון מצא כי הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתכניות תקפות אחרות ולתכניות מופקדות, ולתנאים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבנייה), ככל שנקבעו;
(2) מוסד התכנון מצא כי הבנייה המבוקשת משתלבת במערכות התשתית הקיימות והמתוכננות בסביבתה;



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 8/114/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(3) הוגשו התנגדויות לבקשה להיתר לפי הוראות חוק התכנון והבנייה – מוסד התכנון
החליט בהן"

46. אין חולק שבתאריך 19.06.2017 ניתנה על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה החלטה לאשר את בקשת התובעים להיתר בתנאים לאחר שהתקיימו בה שלושת התנאים המצטברים שלעיל; ובתאריך 26.12.2017 אושררה ההחלטה על-ידי ועדת הערר המחוזית.

47. עוד אין חולק שבעת הגשת התביעה דנא, עמדה בתוקפה החלטת ועדת הערר המחוזית, אלא שבמהלך ניהול ההליך פקע תוקפה ולא הוגשה בקשה להארכתו. בסיכומיהם טענו נתבעים 5, 13 ו-14 שבהעדר היתר בנייה תקף, יש לדחות את התביעה. יצוין שטענה זו הועלתה על ידי נתבעים 5, 13 ו-14 במסגרת בקשה לסילוק על הסף, שהוגשה לאחר שכבר הוגשו סיכומי התובעים. בבקשה נטען להעדר סמכות עניינית של המפקחת על רישום מקרקעין לדון בתביעה בהעדר היתר בנייה תקף. בהחלטה מתאריך 03.01.2022 הוריתי על דחיית הבקשה, והנימוקים שהובאו בה, רלבנטיים גם לשלב זה של הכרעת הדין:

"מעבר לכך, יש לדחות את הטענה המתייחסת להעדר היתר בנייה בתוקף. בעניין זה, אין חולק שבמועד הגשת התביעה עמדה בתוקפה החלטה לאשר בקשה בתנאים, שערר עליה נדחה ביום 26.12.2017 על-ידי ועדת הערר לתכנון ובניה. בנסיבות אלו, אין לקבוע שפקיעת תוקף ההיתר במהלך ניהול ההליכים המשפטיים, מפקיעה את סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין והוא מנוע מלהמשיך ולדון בהליך. בעניין זה ראו פסק הדין שניתן בעש"א (מחוזי-ת"א) 59805-10-15 בורשטיין נ' קריגר ברלינר 10 בע"מ (נבו, 13.11.2016), אליו הפנו התובעים בתגובתם:

"...אני דוחה את טענת המערערים כי המפקחת לא הייתה רשאית להתיר למשיבים את ביצוע הפרויקט, מאחר שבינואר 2015, לאחר הגשת התביעה בערכאה קמא, הוספו מגבלות תכנוניות חדשות, לפי סעי' 77-78 לחוק, שמחייבות את תיקון התוכנית והוצאת היתר חדש. ככלל, המפקחת דנה רק במישור הקנייני ולא במישור התכנוני. אומנם תנאי סף לאישור העבודות ע"י המפקחת לפי סעי' 5 לחוק החיזוק הוא קיומו של היתר בתנאים תקף, אולם תנאי זה נבדק נכון למועד הגשת התביעה למפקחת. שינויים שחלים במצב התכנוני, מסיבה כלשהי, לאחר הגשת ההליך בפני המפקחת אינם רלבנטיים. אם בשל השינוי לא ניתן יהיה לקבל את היתר הבניה, ממילא ביצוע הפרויקט לא יתאפשר בפועל, אך אפשרויות כאלה אין בהן כדי לפגוע בהמשך ניהול ההליך בנושא הקנייני על פי הסמכות שבהוראות חוק החיזוק. אינני רואה כל צורך להכריע במחלוקת שנתגלעה בין הצדדים, האם ההיתר בתנאים הקיים עומד במגבלות החדשות שפורסמו ברשומות, אם לאו. כאמור, אישור המפקחת לביצוע עבודות החיזוק נוגע רק למישור הקנייני. אם אכן השתנה המצב התכנוני באופן הדורש היתר חדש, רשויות התכנון אמונות על כך, והמשיבים יצטרכו לפעול בערוץ התכנוני בפני המוסדות המתאימים, כדי להסדיר את היתר הבניה."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 8/114/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לא למותר לציין, שבמהלך ניהול ההליך, צומצמה יריעת המחלוקת, והתכנסה לשאלת הסדרת החניות של שני הבניינים, זאת בהתאם להסכמה הדיונית בין הצדדים במסגרתה ויתרו הצדדים על שמיעת ראיות בתיק והודיעו על "הסכמה תכנונית ביחס לפתרון חניה לבנייני שני הצדדים"... הסכמה זו קיבלה תוקף של החלטה...משמעות הדברים היא - ולא נטען אחרת ע"י המבקשים - שלא נערכו שינויים תכנוניים בהליך שלפניי, וכל שהתחדש הוא עניין הסדרת החניות של שני הבניינים, וזה כאמור אושר ע"י הוועדה המקומית ביום 9.12.2019 והצדדים הסכימו לפתרון תכנוני זה. ודוק; בעבר, תנאי להגשת התביעה למפקח על רישום מקרקעין היה קיומו של היתר בנייה, ולאחר תיקון החוק (תיקון מס' 1 בשנת תשע"א-2011) די בהחלטה המאשרת שניתן להוציא היתר בנייה, כלומר די בהיתכנות להוצאת היתר בנייה לפרויקט המבוקש כדי שההליך יעבור לבחינתו של המפקח על רישום מקרקעין. משניתנה החלטת ועדת הערר המתירה את הבקשה לחיזוק הבית המשותף בתנאים, הרי שהמשיבים עמדו בתנאי הסף הנדרשים בחוק החיזוק, ודי בכך כדי להקנות למפקח על רישום מקרקעין את הסמכות לדון בתביעה בנושא הקנייני המצוי בסמכותו".

48. העובדה שנכון למועד זה, לא קיים היתר בנייה כמשמעו בסעיף 1 לחוק החיזוק, אינה מחייבת מיניה וביה את דחיית בקשת התובעים לאישור פרויקט החיזוק בבניינים. אין חולק שבעבר ניתן היתר בנייה לתכנית המבוקשת, ולנוכח העובדה שבמהלך ההליך לא שונתה תכנית ההיתר המקורית, אלא ביחס להקצאת החניות ברכוש המשותף - לגביה הוגשה תכנית החניה המאושרת (שאושרה על-ידי המחלקה לתכנון תנועה בעיריית חיפה בתאריך 09.12.2019), אני סבורה שנכנסים אנו בגדריו של חוק החיזוק ויש להחיל את הוראותיו על בקשת התובעים לביצוע עבודות תמ"א ברכוש המשותף. יוזכר, שפסק הדין בהליך זה "נחרש" בשדה הקנייני, וממילא קביעותיו תהיינה כפופות להחלטת רשויות התכנון, אלו תידרשנה לאשר את ביצוע העבודות במישור התכנוני, כמוצג בתכנית ההיתר המקורית שאושרה ביום 26.12.2017 ולתכנית החניה המאושרת, המשלימה אותה; למותר לציין שממילא יהיו התובעים רשאים להתחיל בביצוע הפרויקט רק לאחר שיינתן להם היתר בנייה כדין והעדרו של היתר בנייה תקף כשלעצמו, אין בו לפגוע בנתבעים או להסב להם נזק באופן המחייב להורות כבר בשלב זה על דחיית בקשתם לאישור התמ"א.

גדרי המחלוקת בין הצדדים - ההחלטה מיום 17.12.2020

49. בענייננו, חלה הוראת סעיף 5(א) לחוק החיזוק הקובעת כך:

"ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 8/114/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו."

50. סעיף 5(א) לחוק החיזוק קובע שביצוע עבודות ברכוש המשותף, שמטרתן הוספה של דירה או יותר, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור, טעונה הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף; עם זאת, מוסמך המפקח על רישום מקרקעין לאשר ביצוע עבודות אלו ברוב מופחת, **ובלבד שניתנה לכל בעל דירה בבית המשותף זכות להשמיע טענותיו.**

51. הואיל והמחלוקת בין הצדדים צומצמה לעניין הקצאת החניות לשני הבניינים ובהחלטה מיום 17.12.2020 נקבע שעל הצדדים לפעול לפי תכנית החניה המאושרת, הרי שזכות הטיעון של הנתבעים מכוח סעיף 5(א) לחוק החיזוק מוגבלת ל"חזית המריבה", שגבולותיה נקבעו בהחלטה מיום 17.12.2020. בהקשר זה יש לציין כי לשם בחינת קיומן של הסכמות ברף הנקוב בסעיף 5(א) לחוק החיזוק, רלבנטית הוראתו של סעיף 11 לחוק החיזוק, המתייחסת לעבודות חיזוק המבוצעות ב"בית מורכב". וכך מורה הסעיף:

"מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, יראו אותו לעניין חוק זה כבית משותף, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

- (1) אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב.**
- (2) ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב."**

52. במקרה דנא, אין חולק שהבית המשותף הוא בית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, ולפיכך, ככל שיוכחו שני התנאים המנויים בסעיף 11 לחוק החיזוק, אפשר לראות בכל אחד מהבניינים כ"בית משותף" וכפועל יוצא, לבחון את רף ההסכמה הנדרש לבנייה לפי סעיף 5(א) לחוק החיזוק, מקרב בעלי הדירות שבבניין התובעים בלבד.

53. בוועדת הערר המחוזית נקבע ש"אין מניעה לחזק כל מבנה בנפרד וכי קיימת אפשרות לביצוע בנייה ללא קושי, גם במבנה המתנגדים". כפי שצוין לעיל, תכנית החניה המקורית שנכללה בבקשת ההיתר מטעם התובעים עברה מספר שינויים במסגרת משא-ומתן שהתנהל בין הצדדים לאורך ההליך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 8/114/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשפטי; זאת עד להגשת תכנית מוסכמת, היא תכנית החניה המאושרת, שנערכה בשיתוף עם יועץ תנועה מטעם הנתבעים, ואושרה בתאריך 09.12.2019 על-ידי המחלקה לתכנון תנועה בעיריית חיפה. ביחס לתנאי המנוי בסעיף 11(1) לחוק החיזוק מתבקש לדון בשאלה האם יש בביצוע החיזוק לפגוע בזכויות בעלי הדירות בבניין הנתבעים, ובשים לב לגדרי המחלוקת שנקבעו בהחלטה מיום 17.12.2020 מצטמצם הדיון לשאלה: **האם יש בתכנית החניות המאושרת לפגוע באופן מהותי בזכויותיהם של הנתבעים.**

54. לא נעלמה מעיניי טענת הנתבעים לפגמים שנפלו בהחלטה מיום 17.12.2020, כפי שפורטו בסעיפים 29-37 וסעיפים 69-73 לסיכומיהם, אלא שלאחר בחינת טענות הנתבעים, לא שוכנעתי בדבר קיומו של שינוי נסיבות או על טעות שנפלה בהחלטה זו, המצדיק לשנותה [ע"א 3604/02 אילן אוקו נ' יחיאל שמי (נבו, 28.5.2002); רע"א 4752/20 פלוני נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ בניהול מגדל חברה לביטוח בע"מ (נבו, 22.11.2020)]. מעיון בכתבי טענות הצדדים ובהשתלשלות העניינים כפי שתוארה בסעיפים 7-12 לעיל, אני מאמצת את נימוקיו של כב' המפקח (כתוארו אז) וסרקרוג, ומסכימה עם התוצאה שאליה הגיע, לפיה הושג הסדר דיוני מהותי בין הצדדים ביחס לתכנית החניה המאושרת, וכי המחלוקת בין הצדדים נסבה על אופן יישומה של התכנית, וזו נפתרה במסגרת הוראות ההחלטה מיום 17.12.2020. לפיכך, אין לאפשר לנתבעים לחזור בהם מהסכמות.

55. יש לדחות טענת נתבעים 5, 13 ו-14 בסיכומיהם, שההחלטה מיום 17.12.2020 מבוססת על "הטעייה מכוונת וחמורה" מצד התובעים, שהציגו מצג שווא בפני כב' המפקח (כתוארו אז) וסרקרוג, לפיו תכנית החניה אושרה לכאורה על-ידי הוועדה המקומית, למרות שלא כך הוא. בסעיף 1 להחלטה מיום 17.12.2020 צוין באופן מפורש כי התכנית אושרה על-ידי מחלקת תכנון תנועה בעיריית חיפה בתאריך 09.12.2019. בהחלטה מיום 17.12.2020 נדחו טענות הנתבעים שמדובר רק ב"הסכם עקרוני" ונקבע שהמחלוקת בין הצדדים נסבה על דרישתם של הנתבעים לכלול בבקשה להיתר גם את החניות העתידיות של הנתבעים, ולמעשה אין מחלוקת בין הצדדים ביחס לפתרון התכנוני שמודגם שתכנית החניה המאושרת, ולכן היא התכנית המחייבת את הצדדים:

"...במהלך הביקור במקום, הנתבעים לא חלקו על פתרון החניה שהוצג...אלא טענו כי התעוררה מחלוקת מאוחרת יותר בדבר שלבי התכנון והבנייה של אותו חניון...מטענות הצדדים עולה כי הטעם המרכזי לכישלון המשא ומתן נגע לבקשת הנתבעים כי תוגש בקשה להיתר הכוללת גם את החניות העתידיות שבמבנה הנתבעים, בעוד שהתובעים התנגדו לכך. סיכום ביניים – המחלוקת לא נגעה לפתרון התכנוני שהוסכם, אלא לאופן יישום וביצוע אותו פתרון..."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 8/114/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ניתן בזאת תוקף של החלטה להסכמות שהושגו ביחס לתכנית החניות כפי שהועברה לב"כ הנתבעים בהודעת מייל מיום 03.09.19 ע"י אדריכל מטעם התובעים, בהתאם להודעת המייל שצורפה לתשובת התובעים מיום 19.10.20, ושאושרה על ידי הוועדה המקומית ביום 09.12.19 בהתאם להודעת התובעים מיום 12.07.20 על נספחיה.

ככל שהנתבעים טוענים כי תכנית החניות שאושרה על ידי הוועדה המקומית ביום 09.12.19 שונה מהתכנית שהועברה ביום 03.09.19, יגישו הודעה, או הבהרה בעניין, תוך צילום הקטעים הרלוונטיים מכל תכנית, כדי להדגים את ההבדלים. הודעה זו תוגש לכל המאוחר עד ליום 05.01.21...

יובהר כי בכל מקרה, במסגרת סיכומיהם, יהיו רשאים הצדדים גם כן להתייחס להבדלים אלה ככל שקיימים.

במקביל, עד ליום 02.01.21 יודיעו הצדדים האם הגיעו להסכמות בדבר זהותו של השמאי שייתן חוות דעת בתיק, וכן את השאלות שהם מבקשים להעביר למומחה במסגרת החלטת המינוי. בהיעדר הסכמות, יגיש כל צד בנפרד עד לאותו מועד (02.01.21) את רשימת השאלות שהוא מבקש להעביר למומחה.

יובהר עוד כי אפילו אם קיימים הבדלים בין תכנית החניות מיום 03.09.19 ומיום 09.12.19 (שאושרה על ידי הוועדה), אפשר שבמסגרת החלטת המינוי, המומחה יתייחס לשתי התכניות (כשתי חלופות), כאשר במסגרת פסק הדין ייקבע לאיזו תכנית יש לתת תוקף."

56. בהחלטה זו אף נקבע שהצדדים יתייחסו בסיכומיהם גם לשאלה, האם יש להוציא היתר בנייה לחניון כולו ולבנותו מקשה אחת עם חניות התובעים במסגרת עבודות החיזוק בבנינם.

57. ייאמר, שלאחר מתן ההחלטה מיום 17.12.2020, לא עלתה טענה מצד הנתבעים לשוני בין תכנית החניה המאושרת לבין התכנית שהועברה אליהם בתאריך 03.09.2019; מכאן, שהסוגיות העומדות להכרעה הן כדלקמן:

האחת, האם במסגרת הוצאת היתר בנייה נשוא בקשת התובעים יש להוציא היתר בנייה לחניון כולו, כפי שמופיע בתכנית החניה המאושרת; ולבנות את חניות הנתבעים מקשה אחת עם חניות התובעים;

והשנייה, מהו שוויון של החניות לסוגיהן, בהתאם לחלוקת החניות בין התובעים לבין הנתבעים, כמודגם בתכנית החניה המאושרת, והצורך לקבוע איזון בין הצדדים כנגזרת מכך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 8/114/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תכנית החניה המאושרת וחוות דעת השמאי המוסכם

58. הבית המשותף בנוי על חלקה שצורתה דמוית האות ו' (הפוכה). החלקה ממוקמת בצד הנמוך של רחוב כרמי העולה מהצד המערבי והדרומי של החלקה לכיוון רחוב פלמ"ח. בניין התובעים פונה לרחוב כרמי, העובר ממערב ומדרום לחלקה, ובניין הנתבעים פונה בחלקו המזרחי לרחוב הפלמ"ח ובחלקו הדרומי לרחוב כרמי. בניין הנתבעים בנוי על מפלס קרקע גבוה בכשלושה מטרים מהמפלס שעליו בנוי בניין התובעים, ומפרידה ביניהם גינה/מדשאה וקיר תומך. להלן תשריט מיקום החלקה (מתוך חוות דעת השמאי):



59. נכון להיום צמודות לבניין התובעים שש חניות לא מקורות (להלן - **פתוחות**) בצדו המערבי של רחוב כרמי. לבניין הנתבעים צמודות עשר חניות: שש חניות מקורות בצד המזרחי של החלקה (בקומת העמודים) וארבע חניות פתוחות בצד הצפון-מזרחי של החלקה. לפי תכנית החניה המאושרת, מבוקשת תוספת של תשעה מקומות חניה לחמש דירות חדשות שעתידות להיבנות בבניין התובעים; תכנית החניה המאושרת מציגה במפלס (+1) תוספת של שלוש-עשרה מקומות חניה לבניין הנתבעים, למצב אופציונאלי שיבוצע חיזוק בבניין הנתבעים ותתווספנה שבע דירות. מעבר לכך, מציגה התכנית במפלס (+2) תוספת של שתי חניות כפולות וחניית נכה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

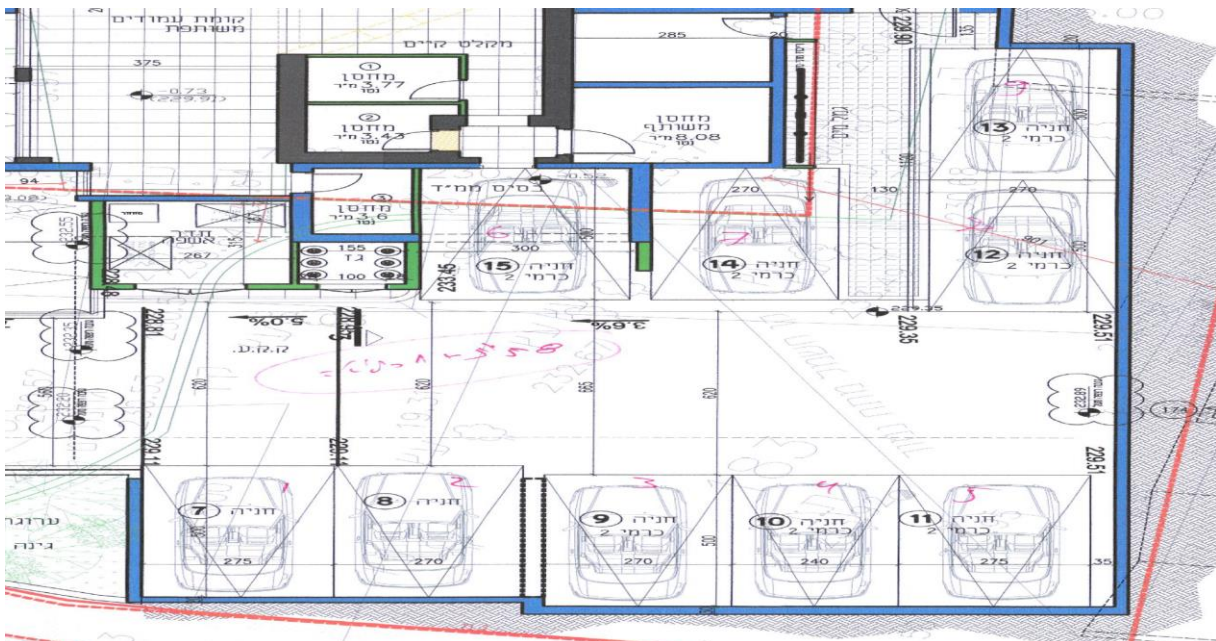
מס' תיק: 8/114/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

60. תכנית החניה המאושרת מדגימה את הקצאת החניות בשני הבניינים על פני ארבעה מפלסים. לענייננו רלבנטי בעיקר התכנון המופיע במפלס הקרקע ובמפלס (+1); למען שלמות התמונה אתייחס לכל ארבעת המפלסים.

61. **במפלס (-1)** מודגמות שש החניות הצמודות כיום לבניין התובעים ממערב לחלקה.

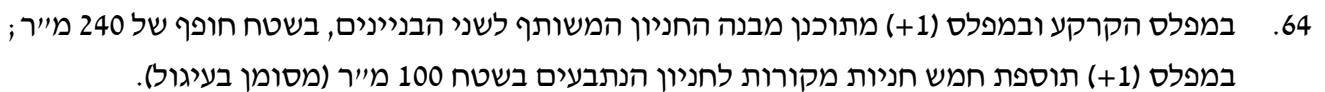
62. **במפלס הקרקע** מדרום לבניין התובעים מודגמות תשע חניות מקורות (בטעות צוין בחוות דעת השמאי 8 – ע"מ), מסומנות 7-15, שהכניסה אליהן מרחוב כרמי (דרום). חניה 12+13 היא חניה כפולה. להלן תכנון חניות התובעים במפלס הקרקע, מתוך תכנית החניה המאושרת:



63. **במפלס (+1)** מדרום לבניין התובעים מדגימה התכנית שלוש-עשרה מקומות חניה, המסומנות 15-27. חניות 15-22 פתוחות, וחניות 23-27 מקורות. חניות 23+24 וחניות 25+26 כפולות ומקורות. חניה 15+16 כפולה פתוחה, להלן תשריט קומה (+1) מתוך תכנית החניה המאושרת:



**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**



65. במפלס (+2) מודגמות ארבע-עשרה חניות של בניין הנתבעים פלוס חניית נכים. שש חניות מקורות צמודות (6-1) בקומת העמודים. שתי חניות פתוחות צמודות (7-8) בצד הצפון מזרחי, ועוד 7 עתידיות פתוחות: שתי רגילות (9-10), שתי חניות כפולות פתוחות (11+12, 13+14) וחניית נכים פתוחה (מספר 28). חניות 9-10 הצמודות כיום לבניין הנתבעים עתידות להתבטל לפי התכנית (מסומנות ב-X). להלן תשריט מפלס (+2) מתוך תכנית החניה המאושרת:





**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 8/114/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

החלטת המינוי

66. כאמור, החניות במפלס (-1) כבר קיימות, והחניות העתידיות במפלס (+2) אינן תלויות בחניות התובעים, ולכן בהחלטת המינוי מתאריך 19.01.2021 נדרש השמאי להתייחס לעלות **בניית** החניות במפלס הקרקע ובמפלס (+1) בלבד.

67. עוד התבקש השמאי לקבוע מהו **שווי כלל החניות** המתוכננות לשני הבניינים על-פי תכנית החניה המאושרת, לפי סוגיהן (מקורה, לא מקורה, כפולה וכיוצ"ב). כמו-כן, התבקשה הערכת השמאי לעלות העתקת עמוד חשמל הנמצא במפלס (+1), שבו עתידות להיבנות חניות הנתבעים.

68. בחוות הדעת שהוגשה כאמור בתאריך 20.06.2021 נקבע כדלקמן:

- עלות הקמת החניונים - בחוות הדעת קבע המומחה כך:

"החניון המוצע בקומת הקרקע והחניות העתידיות שבמפלס קומה ראשונה אמור להתבצע בדרך של בניית מבנה חנייה, חלקו הנמוך מקורה, בשימוש הבניין שבכרמי 2, גג המבנה ישמש כחנייה עתידית את דיירי פלמ"ח 9. המבנה מנצל את המדרון, כרוך בחפירה חלקית, אולם איננו חניון תת קרקעי. מכאן שעלות בנייתו קרובה יותר לבניית שלד (2,680 ש"ח/מ"ר) ובתוספת פיתוח וגימור בגבולות 3,000 ש"ח/מ"ר.

תחשיב:

שטח מבנה החנייה: 240 מ"ר (מדוד גרפית) לפי 3,000 ש"ח/מ"ר = 720,000 ש"ח. שטח זה כולל את החניון המקורה ב-ק. הקרקע + גג המבנה בשימוש חנייה עתידית. בנוסף, שטח החנייה העתידית גדול משטח החנייה במפלס הקרקע. התוספת באה לידי ביטוי בשטח מקורה שגודלו כ-70 מ"ר ו-30 מ"ר פתוחים. 70 מ"ר מקורים לפי 3,000 ש"ח/מ"ר + 30 מ"ר לפי 2,500 ש"ח = 285,000 ש"ח סה"כ עלות בניית החנייה ב-2 המפלסים 1,005,000 ש"ח מתוך כך, ניתן לייחס לקומת הקרקע: 360,000 ש"ח ולקומה 1: 645,000 ש"ח.

- שווין של החניות - ביחס לשווי החניות קבע השמאי כדלקמן: חניה מקורה - 75,000 ש"ח; חניה פתוחה - 55,000 ש"ח; חניה כפולה/כלואה מקורה - 112,000 ש"ח; חניה כפולה/כלואה פתוחה - 82,000 ש"ח.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 8/114/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- עלות העתקת עמוד החשמל - בחוות הדעת ציין השמאי שהגורם המוסמך על העתקת עמודי חשמל הוא חברת החשמל ובידיה לקבוע את העלויות האמורות. מעבר לכך ציין השמאי שבשלב שבו תכנית החניה של הנתבעים היא תכנית רעיונית בלבד, לא ניתן יהא לקבל תשובות מחברת החשמל. בשולי הדברים ציין השמאי שמניסיונו ומבירורים שערך מדובר בעלות מוערכת של 100,000 עד 500,000 ₪.

69. הלכה היא שחוות דעת מומחה אינה כובלת את שיקול דעתו של בית המשפט [ע"א 402/85 **מרקוביץ נ' עיריית ראשון לציון**, פ"ד מא(1) 133, 139 (1987)]. עם זאת, בית המשפט לא יסטה ממסקנות מומחה שמונה על ידו בהעדר סיבה משמעותית ובולטת לעשות כן [ראו: ע"א 293/88 **חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי** (נבו, 23.4.1990); ע"א 9323/04 **מיצר לפיתוח בע"מ נ' שותפות בניין 17** (נבו, 23.7.06); 2099/08 **עיריית אשקלון נ' תשלו"ז השקעות והחזקות בע"מ** (נבו, 28.10.10)].

70. בסיכומיהם טענו נתבעים 5, 13 ו-14 לטעויות שנפלו בחוות-דעת השמאי. משוויתרו הנתבעים על הפניית שאלות הבהרה למומחה והן על חקירתו, ומשלא מונחת לפניי חוות דעת אחרת, הרי שקביעותיו של השמאי לא נסתרו ומצאתי שיש לאמץ.

סוגיה א': האם יש להורות על בניית חניון הנתבעים מקשה אחת עם חניון התובעים?

71. בסיכומיהם, טענו נתבעים 5, 13 ו-14 שלתכנית החניה המאושרת אין כל מעמד תכנוני או משפטי מחייב, משלא אושרה על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה. נטען שעל התובעים היה להגיש אישור פורמאלי מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובניה ולא להסתפק באישור מחלקת התנועה בעיריית חיפה, שממילא לא חל על חניות הנתבעים. טענות דומות העלו גם נתבעים 9, 10 ו-12 בסיכומיהם.

72. מנגד טענו התובעים, שבהתאם לדרישת רשויות התכנון עליהם להציג תכנית רעיונית לביצוע תמ"א בבניינים של הנתבעים, כדי להוכיח שפרויקט התמ"א של התובעים אינו חוסם אפשרות עתידית של הנתבעים לבצע פרויקט תמ"א בבניינים. לדברי התובעים, לא קיים הליך של קבלת אישור פורמאלי לתכנית, בלי שהוגשה בפועל בקשה למימוש זכויות בנייה כלשהן. דרישת הנתבעים שיינתן היתר פורמאלי לתכנית חניות עתידית בבניינים, כתנאי להסכמתם לביצוע פרויקט תמ"א על-ידי התובעים, אינה סבירה והיא ניסיון נוסף של הנתבעים לסכל את ביצוע החיזוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 8/114/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

73. בעניין זה הצדק עם התובעים. לצורך קבלת אישור לביצוע עבודות חיזוק בבניינם, כל שנדרש מהתובעים להוכיח הוא שתכנית החיזוק לא תחסום אפשרות עתידית של הנתבעים לבצע פרויקט תמ"א בבניינם. לשם כך די בהצגת תכנית חניה **רעיונית** לביצוע תמ"א בבניינם של הנתבעים, שתעיד על היתכנות לביצוע חיזוק בעתיד. בעניין זה צוין במכתב מיום 26.11.2019 שנשלח למחלקת רישוי בנייה בעיריית חיפה מאת המחלקה לתכנון תנועה בעיריית חיפה: **"הנני לציין שבגרמושקה מצ"ב מוצע פתרון חניה עבור הבניין ברחוב פלמ"ח ל 17 מק' חניה + 5 מק' כלואים + 1 לנכה עם תוספת 2 כניסות לבניין וביטול 2 חניות ניצבות, אך במידה והבניין הנ"ל ירצה לממש זכויות תמ"א 38 או כל בניה אחרת עליו להגיש תכניות לאישור אגפנו כמקובל בעירייה"**.

74. נתבעים 5, 13 ו-14 חזרו על דרישתם להמצאת אישור פורמאלי לחניות הנתבעים לפי תכנית החניה המאושרת, תוך התעלמות מהעובדה שדי בתכנון רעיוני ושממילא לא ניתן לקבל אישור פורמאלי באופן "תלוש", בלי שהוגשה בקשה פורמאלית, כאמור במכתב מיום 26.11.2019. טענת נתבעים 5, 13 ו-14 להעדר היתר בנייה לתכנית החניה המאושרת סותרת את ההחלטה מיום 17.12.2020 לגביה נקבע, שהיא התכנית הקובעת ועל-פיה יש לפעול.

75. לגופם של דברים, וכפי שנאמר לעיל, סעיף 5(א) לחוק החיזוק דן באפשרות של בניית דירה חדשה או יותר, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף **"לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור..."**, ואולם בעקבות חזרת הנתבעים מהסכמתם העקרונית לפעול בהתאם לתכנית החניה המאושרת בטענה ש"המשא ומתן נוהל מתוך נקודת מוצא שתוגש בקשה להיתר לחניון כולו ולא רק לחניות של מבנה התובעים" (פרוטוקול ביקור במקום מתאריך 28.06.2020 עמ' 3 שורות 20-19), הוחלט לאפשר לנתבעים לממש אפשרות זאת; ובהחלטה מתאריך 08.12.2020 הצדדים נדרשו להודיע, אם הגיעו להסכמה בדבר יישומה של תכנית החניה המאושרת **"כאשר החניון כולו ייבנה מקשה אחת, יתקבל היתר בנייה לחניון כולו, ויהיה על הנתבעים להשתתף בעלויות המימון ועלויות הרישוי בהתאם להחלטה שיפוטית שתינתן על ידי כב' המפקח...במסגרת אותה החלטה יקבע באיזה חלק יחסי יישאו הנתבעים בהליכי הרישוי ובניית החניון..."**. משלא התגבשה הסכמה כאמור, ניתנה לנתבעים הזדמנות להעלות טיעוניהם בעניין זה בסיכומיהם (ראו: החלטה מיום 17.12.2020).

76. מעיון בסיכומי נתבעים 4, 9, 10 ו-12 עולה שהם אינם מעוניינים כלל בבניית חניות עבור בניינם במסגרת ביצוע פרויקט החיזוק של התובעים. בדומה, טענו נתבעים 5, 13 ו-14 (סעיף 73 לסיכומיהם) שאינם רוצים חניות ואינם זקוקים לחניות ולכן אין לכפות עליהם לשאת בחלק מעלויות המימון. במקום אחר (ס' 71 לסיכומיהם) טענו שלו היו מודעים לעלויות בניית מבנה החנייה בשלב המו"מ



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 8/114/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"לעולם לא היו מאשרי (צ"ל: מאשרים – ע"מ) הסכמתם לתכנונו (צ"ל: לתכנון – ע"מ) הרעיוני",
ועתרו לחייב את היזם בבניית חניות **שני הבניינים**, תוך נשיאתו בעלויות הבנייה במלואן. לזאת כמובן
לא ניתן להיעתר.

77. כפי שצינתי לעיל, במסגרת עבודות החיזוק אפשר לאשר הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לצורך
התקנת חניות לדירות החדשות שנבנות במסגרת הפרויקט. לצורך הוצאת חלקים נוספים מהרכוש
המשותף למטרה שאינה חלק מתכנית התמ"א, נדרשת הסכמה של כלל בעלי הדירות בבית המשותף
(הצדדים שלפניי, כולם), זאת מכוח סעיף 62(א) לחוק המקרקעין [ראו: עש"א (מחוזי-תל אביב) 7187-
10-19 ילין נ' גורן (נבו, 27.04.2020)]. טענת נתבעים 5, 13 ו-14 שיש לחייב את היזם בבניית חניות
הנתבעים תוך נשיאה במימון, נטענה באופן סתמי, ללא כל ביסוס משפטי או אחר. במסגרת הפרויקט
נדרש היזם להוכיח **היתכנות** בלבד להקמת חניות לבניינים של הנתבעים, ובוודאי אין לחייבו בבנייתן,
לא כל שכן, לשאת בעלויות הבנייה.

78. סיכומם של דברים, בהעדר הסכמה פה-אחד של הנתבעים לבניית חניות נוספות לבניינים, תוך נשיאה
במימון ההוצאות הכרוכות בכך, אין להורות על בניית חניות הנתבעים במסגרת פרויקט החיזוק
שעתידים לבצע התובעים.

סוגיה ב': שוויון של החניות לסוגיהן ועריכת איזון רכושי

79. בהתאם להסכמות הצדדים כפי שהתגבשו בהחלטה מיום 17.12.2020 נדרש השמאי להעריך את שוויון
של החניות המוקצות לכל אחד מהבניינים לפי תכנית החניה המאושרת, לצורך עריכת איזון רכושי
בין הצדדים. ודוק; הנחייה זו נקבעה בהינתן הסכמתם ורצונם של הנתבעים לבנות את החניות
לבניינים "מקשה אחת" עם בניית חניות התובעים, במסגרת פרויקט החיזוק המבוקש. לאור עמדתם
של הנתבעים, בדבר התנגדותם והעדר רצונם בבניית חניות לבניינים כבר בשלב זה מתייטר הצורך
לערוך איזונים כאמור, ואלו ייעשו בעתיד, ככל שיבוצע פרויקט תמ"א בבניינים של הנתבעים, במסגרתו
יתווספו חניות לבניינים (ראו בהמשך הדברים).

80. להלן אדון בקצרה בטענות נוספות שהעלו הנתבעים בסיכומיהם, בין היתר, תובא התייחסותי
לקביעותיו של השמאי בעניין שוויון של החניות לסוגיהן, זאת בהקשר לטענת הנתבעים לפגיעת
פרויקט החיזוק המבוקש בזכויותיהם הקנייניות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 8/114/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האם זכאים הנתבעים לפיצוי בגין פגיעה בזכויותיהם הקנייניות?

הטענה להפקעת שטחים ולדילול כוח ההצבעה

81. בסיכומיהם, טענו נתבעים 9, 10 ו-12 שהפקעת שטחים מהרכוש המשותף המצוי בתחום מבנה הנתבעים לצורך ביצוע פרויקט החיזוק של התובעים, ללא מתן תמורה לנתבעים היא פגיעה בזכותם הקניינית, באופן שאינו מתיישב עם סעיף 11 לחוק החיזוק. טענה דומה העלתה נתבעת 4 בסיכומיה, בדבר דילול שעלול להיגרם לזכויותיה, בשל הוספת דירות בבניין התובעים.

82. אין חולק ששטחי החצר המקיפים את הבית המשותף הם רכוש משותף של כלל בעלי הדירות בבית המשותף ואין משמעות לטענה שחניון התובעים עתיד להיבנות על שטח משותף שנמצא ליד מבנה הנתבעים. שטחי הרכוש המשותף לא הוצמדו לדירות ולא קיימת חלוקה קניינית כלשהי של הקרקע בין שני הבניינים. לפי חוק החיזוק, לטובת ביצוע עבודות תמ"א בבית משותף, ניתן להוציא חלקים מהרכוש המשותף **"לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות"** (סעיף 5(א) לחוק החיזוק), כך נעשה במקרה שלפניי ואין לראות בכך כצעד הפוגע בזכויותיהם של הנתבעים. כפי שנאמר, על-פי סעיף 11(1) לחוק החיזוק נדרש להוכיח שפרויקט החיזוק בבניין התובעים לא ימנע מהנתבעים לחזק בעתיד את בנינם ככל שיחפצו בכך בעתיד, ובנטל זה עמדו התובעים באמצעות תכנית החניה המאושרת המדגימה אפשרות חניה עתידית של הנתבעים על גבי הרכוש המשותף באופן העולה בקנה אחד עם השינויים שיבוצעו במסגרת פרויקט החיזוק של התובעים.

83. הנתבעים מתלוננים על-כך שאינם מרוויחים דבר מביצוע הפרויקט, אלא רק נמצאים מפסידים ממנו בשל הצמצום הצפוי בזכויותיהם הקנייניות; כך בהפקעת שטחים מהרכוש המשותף, וכך בפיחות שעתידי לחול בכוח ההצבעה שלהם. אכן ברוב המקרים, לצד פגיעה בזכותו של בעל דירה המתנגד לביצוע עבודות תמ"א בבית המשותף, ניתנות לו הטבות, מהן הוא נהנה (ראו: רע"א 7112/93 **צודלר נ' יוסף**, מח (5) 550 (1994)), זאת בשונה מהמקרה שלפניי, שבו לא תבוצענה בעתיד הקרוב עבודות בבניין הנתבעים אך עתיד לחול פיחות מסוים בזכויותיהם הקנייניות. ואולם אין בטענה זו למנוע את ביצוע הפרויקט, תוצאה שמשמעותה עיקורו מכל תוכן של סעיף 11 לחוק החיזוק, שנחקק לשם מקרים מהסוג שלפניי, שבהם עומד על הפרק חיזוק חלק מהמבנים בבית המשותף. יש לדחות אם כן את הטענה שאין לאשר את פרויקט החיזוק המבוקש בשל פגיעה הצפויה בנתבעים; בתוך כך ומתוקף הסמכות שניתנה לי, מצאתי שיש לקבוע הוראות לצמצום הפגיעה בזכויות הנתבעים, שתבטחנה את שמירת חלקם היחסי של הנתבעים ברכוש המשותף (62.5%), גם לאחר שיגדל מספר הדירות בבניין התובעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 8/114/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

84. כיום, ישנן שש דירות בבניין התובעים ועשר דירות בבניין הנתבעים. לאחר השלמת פרויקט החיזוק, יכלול בניין התובעים אחת-עשרה דירות מול עשר דירות בבניין הנתבעים, משמעותו של שינוי זה היא הפחתה מכוחם היחסי של הנתבעים ביחס לניהול הרכוש המשותף הכללי או בנוגע להחלטות אחרות לגביהן ההסכמות נבחנות מקרב כלל בעלי הדירות בבית המשותף (בשונה מהכלל הקבוע בסעיף 11 לחוק החיזוק). לצורך צמצום פגיעה כאמור, אני מורה שגם לאחר שתתווספה דירות בבניין התובעים, חלקן של כלל הדירות המשותפות לבניין התובעים ברכוש המשותף יהא 37.5%, כערכו היום; חלקה היחסי ברכוש המשותף, של כל דירה מבין אחת-עשרה הדירות יהא זהה ויעמוד על 3.4%. ככל שבעתיד יבצעו הנתבעים פרויקט תמ"א בבנינם שיכלול הוספת דירות, תבוצענה התאמות בהתאם, וכך חלקן היחסי של הדירות ברכוש המשותף, בכל אחד מהבנינים, יהא בהתאם לשיעורן כיום (בניין התובעים - 37.5%, בניין הנתבעים - 62.5%).

85. לצורך הבטחת יישומה של הוראה זו, ומכוח סמכותי לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין, אני מורה על רישום הערה בדבר קיומו של פסק דין זה. ההערה תירשם על זכויותיהם של בעלי הדירות בבניין התובעים הרשום כגוש 11191 חלקה 183, לרבות הדירות שתיבנינה במסגרת פרויקט החיזוק. ההערה לידיעה בלבד ואינה מגבילה ברישום פעולות. נוסף על כך, נדרשים התובעים לכלול בהסכמי המכר של הדירות החדשות שתתווספה בעקבות ביצוע הפרויקט, תניה בדבר השינוי בחלק היחסי ברכוש המשותף של כל דירה בבניין ב', כמבואר בסעיף הקודם.

הטענה לאי-שוויון בחלוקת החניות

86. בטבלה שלהלן יפורטו מספר החניות המוקנות לכל בניין לפי תכנית החניה המאושרת ותמחור שוויה של כל חניה, לפי קביעת השמאי:

סוג החניה	שווי חניה מוערך לפי קביעת השמאי	מספר החניות בבניין התובעים	מספר החניות בבניין הנתבעים
חניה פתוחה	55,000 ₪	6 (מפלס -1)	6 (מפלס +1) 4 (מפלס +2) 1 נכה (מפלס +2)
חניה מקורה	75,000 ₪	7 (קרקע)	1 (מפלס +1) 6 (מפלס +2)
חניה כפולה מקורה	112,000 ₪	1 (קרקע)	2 (מפלס +1)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 8/114/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

1 (מפלס +1)	0	82,000 ₪	חניה כפולה פתוחה
2 (מפלס +2)			

87. שווין המוערך של כלל החניות בבית המשותף, לפי תכנית החניה המאושרת הוא: 2,567,000 ₪. מתוך סכום זה שווי החניות הצמודות לבניין התובעים הוא 967,000 ₪ וסכום שווין של החניות הצמודות לבניין הנתבעים הוא 1,600,000 ₪. היחס בין שווי חניות התובעים לכלל החניות בבית המשותף לפי התכנית המאושרת הוא: 37.67% ; ואילו היחס בין שווי חניות הנתבעים לכלל החניות בבית המשותף לפי התכנית המאושרת הוא: 62.3%. נתונים אלו מוכיחים את טענת התובעים שתכנית החניה המאושרת שומרת על חלוקה של החניות בין שני הבניינים, באופן כמעט זהה לשיעור חלקם היחסי של כל אחד מהבניינים ברכוש המשותף (התובעים - 37.5%, הנתבעים – 62.5%).

88. מכאן שיש לדחות את טענת הנתבעים לפגיעה קניינית בשל חלוקה לא הוגנת של החניות לפי תכנית החניה המאושרת. ככל שבעתיד יבצעו הנתבעים פרויקט תמ"א בבניינם ותתווספנה חניות, ייערך חישוב מחדש של שווי החניות המוקצות לכל בניין ושווי עלות בנייתן, ועל הצדדים יהא לערוך ביניהם התחשבויות לצורך קביעת תשלומי איזון, ככל שיידרש.

89. על התובעים לכלול בהסכמי המכר של הדירות החדשות שתתווספנה בעקבות ביצוע הפרויקט, תניה המתייחסת לתוספת החניות לפי פסק דין זה ולאפשרות שייערכו שינויים בהקצאת החניות בעתיד, תוך עריכת איזונים כספיים.

האם יש להורות על בניית חניות הנתבעים כמבנה מקורה?

90. בסיכומיהם טענו נתבעים 5, 13 ו-14 שיש לחייב את התובעים במסגרת עבודות החיזוק, לבנות את מבנה החניה במפלס הקרקע, כשהוא מקורה, תוך הצמדת הגג שייווצר לדירות הנתבעים; כפיצוי עבור הרכוש המשותף "גזלו" מהם התובעים, וזאת לצורך הבטחת יישום עתידי של תכנית החניה (ביחס לחניות הנתבעים).

91. בעניין זה טענו התובעים בסיכומיהם שהואיל ותכנית החניות המאושרת מדגימה את חניות התובעים בקומת הקרקע, כשהיא ללא קירוי, והקירוי רלבנטי רק למצב עתידי שיבוצע חיזוק בבניין הנתבעים, אני מורה שבשלב זה, ייבנה חניון התובעים בקומת הקרקע ללא קירוי. הצמדת הגג שייבנה אינה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 8/114/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אפשרית אף לנוכח היותה סותרת את הוראת סעיף 5(א) לחוק החיזוק המתיר הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לצורך הוספת דירות או התקנת חניות לדירות שתיבנינה (סעיף 77 לעיל).

92. מהערכת השמאי נמצא שעלות הקמתו של מבנה החניון המשותף ששטחו 240 מ"ר היא 720,000 ₪; שטח זה כולל את החניון בקומת הקרקע וגג המבנה שעתיד לשמש כרצפת חניות הנתבעים. מתוך סכום זה, עלות בניית החניון במפלס הקרקע לשימוש התובעים היא 360,000 ₪, ועלות בניית החניון בקומה (+1) הכוללת את גג המבנה לשימוש עתידי של הנתבעים אף היא 360,000 ₪. הואיל והאפשרות לבנות את חניות התובעים בקומה (+1), יחד עם חניון התובעים במפלס הקרקע ירדה מהפרק, איני מוצאת טעם לחייב את היזם כבר עתה בבניית חניון התובעים בקומת הקרקע כשהוא כולל קירוי, שכן גג החניון תוכנן למצב אופציונאלי שתיבנינה חניות לבניין הנתבעים.

93. אני קובעת אפוא שחניון התובעים בקומת הקרקע ייבנה בהתאם לתכנית החניה המאושרת, ובאופן שיבטיח את האפשרות לבנות בעתיד קומה נוספת מעליו, בהתאם לתכנית החניה המאושרת. בניית חניון הנתבעים במפלס (+1), תיעשה במימון הכספי המלא של הנתבעים. התובעים או מי מטעמם, לרבות רוכשי הדירות החדשות, לא יהיו רשאים להתנגד לבנייה זו.

94. על התובעים לכלול בהסכמי המכר של הדירות החדשות שתתווספה בעקבות ביצוע הפרויקט, הוראה המתייחסת לזכותם של הנתבעים לבנות את החניות לבניינם בהתאם לתכנית החניה המאושרת מושא התיק שלפניי, הכול כמפורט תחת פרק זה.

האם יש להורות בשלב זה על העתקת עמוד החשמל שבמפלס (+1)?

95. בהחלטת המינוי, נדרש השמאי להעריך מהי עלות העתקתו של עמוד חשמל המצוי בשטח הרכוש המשותף. בחוות-דעתו ציין השמאי שמדובר בעניין שבסמכות חברת החשמל, אך הואיל ומדובר בתכנית רעיונית, לא ניתן בשלב זה לפנות לחברת החשמל לצורך קבלת הערכה של העלויות. לצד זאת, ציין השמאי שמניסיונו ומבירורים שערך, העלות עשויה לנוע בין 100,000 ₪ ל-500,000 ₪. בעניין זה, טענו נתבעים 4, 9, 10 ו-12 שהעדר פתרון להעתקת עמוד החשמל במסגרת פרויקט החיזוק של התובעים תימנע מהנתבעים לבצע בעתיד עבודות חיזוק בבניינם כך שהתכנית שהוצעה על ידי התובעים חסרה באופן מהותי, ואינה עומדת בדרישות סעיף 11(ב) לחוק החיזוק.

96. אציין שהתייחסותו של השמאי לעניין זה נדרשה לנוכח טענת הנתבעים שיש לבנות חניות לבניינם בחדא מחתא עם חניות התובעים; ואולם משנקבע אפוא שחניות הנתבעים לא תיבנינה במסגרת פרויקט החיזוק של התובעים, אין לפניי כל נימוק המצדיק חיובם של התובעים בהעתקת העמוד כבר בשלב זה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 8/114/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

97. אשוב ואדגיש, תכנית החניה המאושרת, אמורה לענות על הצורך בהצגת **אפשרות תכנונית סבירה** להתקנת חניות עתידיות עבור הנתבעים, באופן שיעלה בקנה אחד עם השינויים שיבוצעו במסגרת פרויקט החיזוק של התובעים. ודוק; ככל שבעתיד יבקשו הנתבעים לבצע עבודות חיזוק בבניינם, אין הם מוגבלים ליישומה של תכנית החניה המאושרת ויש בידיהם להציג תכנית אחרת. ואולם לנוכח קביעת השמאי בחוות דעתו, המתייחסת לעלות העתקת עמוד החשמל, ולפיה **"מדובר בסדרי גודל של 100,000-500,000 ₪"**, מצאתי לאפשר את העתקתו של עמוד החשמל כבר בשלב זה במימונם המשותף של **הצדדים כולם**. משלא נסתרה הערכתו של המומחה, ובשים לב לאופייה של הסוגיה שבמחלוקת, אני קובעת על דרך האמצע, שעלות העתקת עמוד החשמל היא 300,000 ₪; מתוך סכום זה חלקם הכולל של הנתבעים בהוצאה זו הוא 187,500 ₪, בהתאם לחלק היחסי של דירותיהם (62.5%) ברכוש המשותף. בהתאמה, תחויב כל דירה בבניין הנתבעים בתשלום 18,750 ₪. סכום זה יועבר בתוך 45 יום לידי בא-כוח התובעים אשר תפקיד את הכספים בחשבון נאמנות שיפתח על-ידה לצורך מטרה זו בלבד (העתקת עמוד החשמל). בחלוף 45 יום וככל שלא יפקידו הנתבעים את מלוא הסכום (187,500 ₪), יוחזרו הסכומים שהועברו למשלמים, ותתבטלנה הוראות אלו; עמן תתבטל גם חובת התובעים להעתיק את עמוד החשמל במסגרת פרויקט החיזוק בבניינם. שמורה לנתבעים הזכות להעלות טענותיהם בעתיד, ככל שיימצא הכרח להעתיק את עמוד החשמל לצורך ביצוע עבודות חיזוק בבניינם.
98. למען הסר ספק, יובהר שהסכום בן 300,000 ₪ רלבנטי רק לצורך יישום הסעיף הקודם, וכוחו יפה רק לצורך ההסדר המוצע ולא יחייב בעתיד את הצדדים או אחר שייכנס בנעליהם.
99. על התובעים לכלול בהסכמי המכר של הדירות החדשות שתתווספה בעקבות ביצוע הפרויקט, הוראה המתייחסת לאפשרות חיובן של הדירות בבניין התובעים, לרבות הדירות שתיבנה במסגרת פרויקט החיזוק, בהוצאות העתקת עמוד החשמל בעתיד.

סיכום

100. לאחר בחינת חומר הראיות וטיעוניהם של הצדדים, שוכנעתי שאין בביצוע העבודות המבוקשות כדי לפגוע בזכויותיהם של בעלי הדירות בבניין הנתבעים; ושלאפשר לבצע חיזוק בבניינם של התובעים, בלי לבצע חיזוק כאמור בבניינם של הנתבעים. משמעות הדברים היא שיש לראות את בניין ב' שבבעלות התובעים כ"בית משותף" לצורך מניין ההסכמות הנדרש על-פי סעיף 5(א) לחוק החיזוק. היות שהתובעים מייצגים את כלל בעלי הדירות בבניין ב' וכולם חתמו על הסכם התמ"א מול היזם, הוכח קיומו של הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 5(א) לחוק החיזוק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 8/114/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

101. לפיכך, מתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק החיזוק אני מקבלת את התביעה ומאשרת את ביצוע העבודות על-פי הסכם התמ"א, בכפוף להיתר כדין שיינתן בהתאם לתכנית נשוא הבקשה להיתר שמספרה 73-0963-07 ותכנית החניה המאושרת, המשלימה אותה.
102. אני מסמיכה את עו"ד מירי זוהר להתקשר ולחתום בשם כל הנתבעים על המסמכים הדרושים לביצוע ולמימוש פרויקט תמ"א 38 בבניין ב', בכפוף ובהתאם להיתר בנייה כדין. בכלל זאת, לחתום בשם הנתבעים על ההסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, על בקשות ועל מסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף ולרישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לרישום משכנתא או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל טפסים ומסמכים הדרושים על ידי העירייה, מוסדות התכנון, רשות המיסים וכל גורם רלבנטי אחר, לפי הצורך.
103. לצורך כל פעולה שתידרש לשם ביצוע עבודות החיזוק, הן פעולה תכנונית לצורך הוצאת היתר ומימוש, והן פעולה רישומית בלשכת רישום מקרקעין ייראו את בניין ב' כבית משותף נפרד וההסכמות לשם ביצוע הפעולות כאמור תידרשנה מקרב בעלי הדירות בבניין ב' בלבד.
104. היזם ירשום את כל החניות שתיבנינה במסגרת פרויקט החיזוק של התובעים, כהצמדות לדירות החדשות.
105. מכוח סמכותי לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין, אני מורה על רישום הערה בדבר קיומו של פסק דין זה בדף הרכוש המשותף בגוש 11191 חלקה 183 וכן על זכויותיהם של בעלי הדירות בבניין התובעים הרשום כגוש 11191 חלקה 183, לרבות הדירות שתיבנינה במסגרת פרויקט החיזוק. ההערה לידיעה בלבד ואינה מגבילה ברישום פעולות. התובעים יפעלו לרישום הערות כמפורט בסעיף זה ובסעיף 85 לעיל.
106. פסק דין זה מחייב גם את נתבעת 3 שידעה על ההליכים אך לא הגישה כתב הגנה ולא לקחה כל חלק בהליך המשפטי.
107. נתתי דעתי להתנהלות הנתבעים, שהביאה להתארכות חריגה של ההליך כפי שפורט לעיל בהרחבה, לריבוי הדיונים, לעשרות הבקשות שהוגשו, לרבות אינספור בקשות להארכת מועד, וכן לחזרת הנתבעים מהסכמתם להסדר הדיוני - כל אלו במצטבר יכולים ללמד על ניסיונות הנתבעים לסכל את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 8/114/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוצאתו לפועל של פרויקט החיזוק המבוקש. בהקשר הדברים, מצאתי להביא מדברים שנאמרו במסגרת החלטת ועדת הערר המחוזית מיום 26.12.2017 שרוחם יפה גם לעת הזאת:

"בענייננו טוענים המתנגדים כי הם אינם מתנגדים לביצוע פרויקט מכוח תמ"א 38, אולם מנגד הם טוענים כנגד כל תוספת לגובה המבנה הקיים...מבלי שהם מציעים ולו אפשרות סכמטית של בניה אחרת או ניצול תמריצים באופן שיאפשר הוצאת הפרויקט אל הפועל...
נציין כי בין השורות (ואולי מעליהן) ניתן היה להבין שהמתנגדים מבקשים לעצור את הפרויקט אותו מקדמים שכניהם מזה מספר שנים על מנת לתכנן פרויקט אחד משותף לשני המגרשים. דא עקא, שההליך של הבקשה שבפנינו החל לפני למעלה מחמש שנים, במהלכם יתכן כי ניתן היה לפנות להליך משותף אולם הדבר לא נעשה" (סעיפים 21, 25) (ההדגשה אינה במקור – ע"מ).

108. בנסיבות העניין, מצאתי להורות על חיובם של הנתבעים בהוצאות התובעים בהתאם לפירוט הבא: נתבעת 3 תשלם 1,500 ₪; נתבעת 5 תשלם 3,000 ₪; נתבעים 9-10 יחד ולחוד ישלמו 2,000 ₪; כל אחד מנתבעים 4, ו-12 ישלם 2,000 ₪ ונתבעים 13-14 יחד ולחוד ישלמו 3,000 ₪. יש להוסיף מע"מ על הסכומים שנפסקו. התשלום יועבר לב"כ התובעים בתוך 30 יום, שאם לא כן יוספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

ניתן ביום י' בניסן תשפ"ב, 11 באפריל 2022, בהעדר הצדדים.

עִינַת מִיָּדָן בִּלּוֹם

מפקחת על רישום מקרקעין נצרת